IF ICEC – Redes Sociais, Ética e Cidadania

Direito Internacional

O que é, como funciona e por que importa para o mundo — e para o Brasil



[Aulas 17 e 18] Direito Internacional

1. O que é o Direito Internacional?

DEFINIÇÃO

É o conjunto de normas e princípios que regulam as relações entre Estados soberanos e outros atores internacionais.

Em outras palavras: é o “manual de convivência” do planeta — regras para que países, organizações e pessoas possam interagir de forma mais previsível e justa.



Ordem

Evita o “cada um por si” e reduz o risco de conflitos descontrolados.

Cooperação

Permite acordos sobre comércio, saúde, clima e segurança.

Justiça

Protege direitos humanos e busca responsabilizar quem viola regras.

Direito Internacional Público x Privado

PÚBLICO (foco desta aula)

- Regula relações entre Estados e OIs
- Tratados, costumes, princípios gerais
- ONU, CIJ, direitos humanos, guerra
- Ex.: Carta da ONU, Convenção de Genebra
- Sujeitos principais: Estados e OIs

PRIVADO

- Regula relações entre particulares de países diferentes
- Contratos internacionais, família, herança
- Qual lei se aplica? Qual tribunal julga?
- Ex.: casamento no exterior, compra online internacional
- Também chamado Direito Internacional Privado / conflito de leis

2. Quem participa? Os sujeitos do Direito Internacional

Estados soberanos

Principais sujeitos. Têm território, população, governo e capacidade de relações exteriores. Ex.: Brasil, França, Japão.

Organizações Internacionais

Criadas por tratados entre Estados. Ex.: ONU, OMC, OMS, OIT, Mercosul, União Europeia.

Indivíduos

Cada vez mais protegidos e também responsabilizados (direitos humanos e direito penal internacional).

Outros atores

Povos/nações em certas situações, Comitê Internacional da Cruz Vermelha, e, em debates contemporâneos, empresas e ONGs (com papéis limitados).



3. Tipos e normas: de onde vêm as regras?

Artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça (referência clássica das fontes):

Tratados e Convenções	Costume Internacional	Princípios Gerais de Direito	Jurisprudência e Doutrina
Acordos escritos entre Estados/OIs. Ex.: Carta da ONU, Acordo de Paris, Convenções de Genebra.	Prática geral aceita como direito (uso + convicção de obrigatoriedade). Ex.: imunidade diplomática.	Princípios comuns às grandes tradições jurídicas. Ex.: boa-fé, proibição do abuso.	Decisões de tribunais e ensinamentos de juristas como meios auxiliares de interpretação.

Tabela: exemplos de normas internacionais

Tipo	Exemplo	O que regula
Tratado multilateral	Carta das Nações Unidas (1945)	Paz, segurança, órgãos da ONU
Tratado de DH	Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos	Direitos fundamentais
Direito humanitário	Convenções de Genebra	Proteção em conflitos armados
Meio ambiente	Acordo de Paris (2015)	Mudanças climáticas
Comércio	Acordos da OMC	Comércio internacional
Penal	Estatuto de Roma (TPI)	Crimes internacionais graves
Costume / princípio	Proibição do uso da força (com exceções)	Relações entre Estados

4. Como o Direito Internacional funciona?

1. Negociar

Estados discutem e redigem um tratado em conferências ou organizações.

2. Assinar

Manifestam intenção política de aderir ao texto negociado.

3. Ratificar

Cada país aprova internamente (no Brasil: Congresso + Presidente) e se vincula.

4. Vigorar

O tratado entra em vigor conforme suas regras (ex.: nº mínimo de ratificações).

5. Cumprir

Governo, leis nacionais e instituições aplicam as obrigações.

6. Fiscalizar

Órgãos, relatórios, cortes e pressão diplomática monitoram o cumprimento.

COMO FUNCIONA O DIREITO INTERNACIONAL

Um ciclo que promove a cooperação, a paz e a justiça entre os Estados



Direito internacional não é apenas sobre regras, mas sobre construir um mundo mais justo, seguro e cooperativo para todos.

Instituições que fazem o sistema funcionar

ONU
Fórum global de paz, cooperação e desenvolvimento. Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Secretaria.

CIJ (Haia)
Corte Internacional de Justiça: julga controvérsias entre Estados e emite pareceres consultivos.

TPI
Tribunal Penal Internacional: julga indivíduos por genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade e agressão.

OMC / OMS / OIT
Organizações especializadas em comércio, saúde e trabalho.

Sistemas regionais
UE, União Africana, OEA, Mercosul, Corte Interamericana de Direitos Humanos.



Atenção: soberania e limites do sistema

Diferente do Direito interno, não há um “governo mundial” com polícia global permanente. O cumprimento depende muito da vontade dos Estados, da diplomacia, da reciprocidade e da pressão internacional. Mesmo assim, o Direito Internacional cria obrigações reais e consequências políticas, econômicas e jurídicas.

Soberania

Estados são iguais em soberania e, em regra, só se vinculam ao que consentem.

Consentimento

Muitos tribunais só julgam se o Estado aceitou a jurisdição.

Enforcement

Sanções, isolamento, retaliações e reputação importam tanto quanto sentenças.

Desigualdade real

Poder militar e econômico afeta a aplicação prática das regras.

5. Áreas do Direito Internacional

Direitos Humanos	Dignidade, liberdade, igualdade e proteção da pessoa.
Direito Humanitário	Limites à violência na guerra; proteção de civis e feridos.
Direito Penal Internacional	Responsabilização individual por crimes atrozes.
Meio Ambiente e Clima	Clima, biodiversidade, poluição e desenvolvimento sustentável.
Comércio e Investimentos	Regras de troca, tarifas, disputas comerciais.
Direito do Mar e do Espaço	Oceanos, ZEEs, Antártida, uso pacífico do espaço.
Diplomático e Consular	Embaixadas, imunidade, proteção de nacionais no exterior.
Migração e Refúgio	Refugiados, asilo, tráfico de pessoas, proteção internacional.



6. Problemas que o Direito Internacional deve combater

Guerras e uso da força

A Carta da ONU proíbe, em regra, o uso da força; busca solução pacífica de controvérsias.

Genocídio e crimes atrozes

Prevenir e punir o pior da violência coletiva contra populações.

Violações de direitos humanos

Tortura, discriminação, censura arbitrária, desaparecimentos.

Crise climática

Coordenar cortes de emissões, adaptação e justiça climática.

Pobreza e desigualdade global

ODS, cooperação ao desenvolvimento, comércio justo.

Crimes transnacionais

Tráfico, corrupção, lavagem de dinheiro, cibercrime.

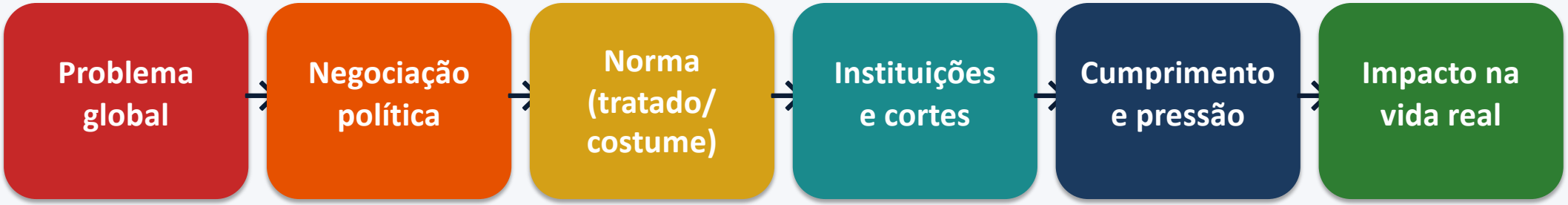
Desinformação e tensões geopolíticas

Desafios novos a instituições multilaterais e à confiança.

Crises humanitárias e migração forçada

Proteger civis, garantir ajuda e status de refúgio.

Gráfico conceitual: o “ciclo” do Direito Internacional



Como ler este ciclo:

1) Um problema atravessa fronteiras (ex.: pandemia, aquecimento global, guerra).
2) Países negociam regras e criam/atualizam tratados ou instituições.
3) Tribunais interpretam obrigações; diplomacia e opinião pública cobram cumprimento.
4) O resultado pode ser ajuda humanitária, sanções, reformas internas ou novas políticas públicas.

7. Casos e situações concretas (últimos meses / 2025–2026)

Clima e CIJ

A Corte Internacional de Justiça emitiu parecer consultivo histórico sobre obrigações dos Estados diante das mudanças climáticas; a Assembleia Geral da ONU deu seguimento político em 2026.

Conflitos armados

Guerra na Ucrânia, crise em Gaza e conflitos na região do Sahel/Sudão seguem testando o Direito Humanitário e a proteção de civis.

Justiça internacional

Casos na CIJ e no TPI continuam em andamento (disputas entre Estados e responsabilização individual por crimes graves).

Direitos humanos e migração

Debates na ONU e na Europa sobre políticas de retorno, proteção de defensores de direitos humanos e status de refugiados.

Multilateralismo sob pressão

Chefes humanitários alertam para conflitos mais longos e violações sistemáticas — reforçando a importância das regras comuns.